



Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  
Fuero Contencioso Administrativo y Tributario

CÁMARA DE APELACIONES EN LO CATyRC - SALA I SECRETARÍA UNICA  
MANSILLA MUÑOZ, YORK ELIAS CONTRA GCBA SOBRE AMPARO - EDUCACION-OTROS

Número: EXP 15109/2023-0

CUIJ: EXP J-01-00015109-9/2023-0

Actuación Nro: 428568/2025

En la Ciudad de Buenos Aires.

### **VISTOS:**

Estos autos en condiciones de resolver el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante, GCBA; Actuación N°111302/2025), cuyo traslado fue contestado por la parte actora (Actuación N°190346/2025), contra la resolución de esta Sala (Actuación N°2984475/2024), quedando las actuaciones en condiciones de ser resueltas (Actuación N°194455/2025).

### **CONSIDERANDO:**

**I.** Conforme a las disposiciones contenidas en el Título III de la Ley N° 402 corresponde a este Tribunal expedirse sobre la admisibilidad formal del recurso.

Al respecto, cabe señalar que, de acuerdo a las previsiones del artículo N° 27 de la Ley N° 402, el excepcional remedio intentado sólo cabe contra las sentencias definitivas emitidas por el superior tribunal de la causa, cuando se haya controvertido la interpretación, aplicación o validez de normas o actos, bajo la pretensión de ser contrarios a las constituciones nacional o local, siempre que la decisión recaiga sobre esos temas.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia (en adelante, TSJ) ha establecido que la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad se encuentra condicionada a la configuración clara y precisa de una cuestión constitucional que guarde concreta relación con la decisión que se impugna (TSJ, “*Martínez, María del*

*Carmen c/ GCBA s/ Recurso de Queja*”, expediente N° 209/00, sentencia del 9 de marzo de 2000), pues de lo contrario se estaría habilitando una tercera instancia ordinaria, desnaturalizando las características básicas del recurso de inconstitucionalidad.

Y ha señalado que la debida fundamentación del recurso de inconstitucionalidad no puede suplirse mediante la invocación genérica de disposiciones constitucionales o la alegación de que la Cámara efectuó una interpretación errónea del derecho que rige el caso (*in re “Carrefour Argentina S.A. s/ Recurso de Queja”*, expediente N° 131/99, sentencia del 23 de febrero de 2000; “*Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en: ‘Lesko SACIFIA c/ GCBA (Dirección General de Rentas –Resolución 6138/DGR/2001)– s/ impugnación de actos administrativos’*”, expediente N° 1147/01, sentencia del 23 de agosto de 2001, entre otros), doctrina que coincide sustancialmente con la sostenida por la Corte Suprema de la Nación para la viabilidad del recurso extraordinario federal (CSJN, “*Scotia Bank Uruguay S.A. c/ Banco de la Nación Argentina s/ Incumplimiento de Contrato*”, CCF 000092/2002/CS001, sentencia del 9 de septiembre de 2021, Fallos: 344:2430, del dictamen de la Procuración General al que la Corte remite; “*Banco Río de la Plata S.A. c/ Uzal S.A.*”, 1985, Fallos: 307:1799, entre muchos otros).

**II.** Ante todo, debe señalarse que el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la parte demandada fue articulado en tiempo y forma, y deducido contra una sentencia definitiva (conf. Ley N° 2145), emanada por el tribunal superior de la causa, por lo que, corresponde proceder a su análisis (conf. arts. 27 y 28 de la Ley N° 402).

Es oportuno señalar que, la magistrada de grado, hizo lugar a la demanda incoada y “[...]consideró idónea la vía del amparo con sustento en que la desvinculación intempestiva del accionante, tras una relación laboral que perduró aproximadamente diez (10) años, revestiría carácter ilegítimo y arbitrario por conculcar el derecho constitucional a trabajar” y; contempló dos alternativas para que el GCBA cumpla con la condena: a) recontractar al actor en idéntica condición a la que se encuentra, hasta tanto se sustancien los concursos pertinentes; b) o bien indemnizarlo. Asimismo, reguló los honorarios correspondientes a la dirección letrada de la actora e impuso las costas a la demandada vencida (Actuación N°2631595/2023).

Contra el referido pronunciamiento, la parte demandada interpuso recurso de apelación que originó la intervención de esta Alzada.

Mediante la decisión aquí recurrida, y en lo que es relevante a tenor del planteo efectuado, este Tribunal, -por mayoría- rechazó el recurso de apelación deducido por el GCBA; confirmó la sentencia de grado en cuanto admitió la reinstalación del actor en funciones transitorias (como interino, en los términos del ED y con los alcances del considerando IV.c.8.iv); revocó la indemnización concedida en la instancia de grado; confirmó la regulación de honorarios dispuesta en la instancia de origen e; impuso las costas de la Alzada por su orden (Actuación N°2984475/2024).

Para así decidir, en ajustada síntesis, esta Sala -en su voto mayoritario-, sostuvo -al igual que la magistrada de grado- que en autos se encontraba configurada la existencia de una situación de fraude laboral, con sustento en las circunstancias fácticas descriptas en autos y la normativa aplicable. Asimismo, para revocar la indemnización concedida en la instancia de grado, sostuvo que “[...]la posibilidad de satisfacer la condena mediante el pago de una suma de dinero fue dejada sin efecto en virtud de la jurisprudencia del TSJ, establecida en el voto de la mayoría conformada por los jueces Otamendi, De Langhe y Weinberg, en la causa “Albornoz”. (Actuación N°2984475/2024).

**III.** Frente a ello, al fundar su recurso de inconstitucionalidad, la demandada realizó un relato de los hechos de la causa, fundó la admisibilidad formal del recurso deducido señalando que se dirigía contra una sentencia definitiva emanada del superior tribunal de la causa y se expresó en torno a su procedencia, con sustento en la afectación de derechos y principios constitucionales –defensa en juicio, debido proceso, división de poderes, igualdad, razonabilidad, propiedad y legalidad–. Además, adujo que el pronunciamiento impugnado vulneró el principio de congruencia e incurrió *reformatio in pejus*.

Asimismo, sostuvo que la resolución recurrida no constituía una derivación razonada del ordenamiento legal vigente, se apartó de las constancias de la causa, soslayó la jurisprudencia del fuero y, por lo tanto, resultaba arbitraria.

**IV.** En primer lugar, se advierte que la recurrente no logra fundar la existencia de una cuestión constitucional.

Ciertamente, los agravios alegados por el GCBA remiten a analizar la interpretación asignada en autos a cuestiones de hecho y prueba –aspectos que son ajenos al ámbito del recurso de inconstitucionalidad–, sin plantear un caso constitucional que habilite la competencia del TSJ en los términos previstos en el artículo 113, inciso 3º de la CCABA. Así lo manifestó el TSJ en sendos precedentes, entre otros, “*GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Adano, Graciela Beatriz y otros c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)’*”, expediente N° 6177/08, sentencia del 17 de junio de 2009, voto del juez José Osvaldo Casás, y “*Falbo de Martínez, Palmira s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Falbo de Martínez, Palmira c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)’*”, expediente N° 1923/02, sentencia del 19 de febrero de 2003; también en “*GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Bertazzi, María del Carmen c/ GCBA s/ amparo’*”, expediente N° 2524/03, del 11 de febrero de 2004.

A mayor abundamiento, los agravios planteados reeditan cuestiones ya valoradas y desestimadas por la Alzada al dictar sentencia y a su vez, remiten también a analizar la interpretación asignada a la normativa infraconstitucional, sin plantear un verdadero caso constitucional, toda vez que, por un lado, sus quejas fueron formuladas en términos genéricos y apartadas de la situación particular analizada en la especie y, por el otro, no explicó de manera clara y precisa por qué la sentencia en crisis colisiona con las normas constitucionales invocadas.

Así entonces, los planteos analizados no logran demostrar que exista relación directa entre las cláusulas constitucionales invocadas y la sentencia impugnada.

**V.** Sobre el particular, cabe recordar que el TSJ dijo “[l]a sola mención de preceptos constitucionales no basta para abrir la vía extraordinaria (doctrina de Fallos: 165:62; 181:290; 266:135; 310:2306; y muchos otros) ya que la relación directa entre lo debatido y decidido y la cuestión que se reputa federal, que la Ley exige, existe sólo cuando la solución de la causa requiere necesariamente la

*interpretación del precepto constitucional aducido (Fallos: 187:624; 248:129, 828; 268:247). De otro modo, la jurisdicción de la Corte Suprema sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por reglas de Derecho que no son federales (Fallos: 310:2306)” (en “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Gadea Juan Carlos y otros c/ GCBA s/ empleo público (cesantía ni exoneración)’”, Expte. N° 6581/09, sentencia del 10/03/2010).*

También sostuvo que “[...] cuestiones de hecho y prueba, como en el presente, en principio no habilitan el tratamiento de un recurso de inconstitucionalidad cuando no existe, por parte de quien tiene la carga de fundar el recurso y sostener la queja, una argumentación plausible que logre conectar aquellas cuestiones con la infracción a normas y principios constitucionales” (en “Falbo de Martínez, Palmira s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado”, en ‘Falbo de Martínez, Palmira c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)’”, expediente N° 1923/02, sentencia del 19 de febrero de 2003).

**VI.** En cuanto al agravio referido a la afectación del “*principio de división de poderes*”, basta señalar que, como ya se dijo, la mera invocación de los preceptos constitucionales no resulta suficiente para configurar la cuestión constitucional, pues pesa sobre el recurrente demostrar la relación directa entre la norma constitucional evocada y como se afectó a través de la sentencia puesta en crisis, extremo que no acontece en autos toda vez que la intervención judicial, requerida por la parte legitimada, se ha limitado a resolver la controversia en función de una regla de derecho infraconstitucional local, aplicado a los hechos acreditados en la causa (conf. esta Sala *in re*. “*De La Fuente Graciela c/ GCBA s/ otras demandas contra la autoridad administrativa*”, Expte. N° 9952/2014-0, sentencia del 28 de junio de 2019).

**VII.** En cuanto a la afectación del principio de congruencia, cabe reiterar que el debate que plantea la recurrente se refiere a la interpretación de reglas procesales, sin involucrar argumentos constitucionales. En este sentido es menester señalar, que no todo debate procesal conduce de por sí, a poner en juego el derecho de defensa y la garantía

del debido proceso. Y, en el caso, la recurrente no ha logrado vincular de manera directa y concreta cómo la interpretación que este Tribunal ha efectuado de la pretensión del actor con la afectación del derecho de defensa en juicio.

**VIII.** Finalmente, la parte demandada invoca también la doctrina de la arbitrariedad, a partir de la cual pretende dar por configurado el agravio constitucional, a raíz de la supuesta vulneración de la garantía de defensa por cuanto, desde su perspectiva, el fallo carecería de los recaudos indispensables para ser considerado un acto jurisdiccional válido.

A ese respecto, conviene recordar que conforme lo tiene dicho el TSJ “[l]a doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto convertir [al Tribunal] en una tercera instancia, ni corregir fallos equivocados [...], sino que atiende a cubrir casos de carácter excepcional en los que, deficiencias lógicas del razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo, impidan considerar el pronunciamiento de los jueces ordinarios como la sentencia fundada en ley a que hacen referencia los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional” (en “GCBA s/ queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en ‘Comerci, María Cristina c/ GCBA s/ empleo público (no cesantía ni exoneración)’”, expediente N° 7631/10, sentencia del 31 de octubre de 2011 y CSJN, in re “Aguas Argentinas S.A. c/ GCBA y otro s/ proceso de conocimiento”, CAF 037696/2013/CS001, sentencia del 6 de agosto de 2020, Fallos: 343:681; “Tapia Edith Susana c/ Contin Nazario Raúl s/Ordinario”, T. 178. XXXIV. RHE, sentencia del 24 de agosto de 2000; Fallos: 323:2196; y “Alegre, Omar Alberto y otro c/ Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires”, A. 274. XXII., sentencia del 27 de abril de 1989, Fallos: 312:608; entre otros).

Ello así, basta constatar la existencia de fundamentos normativos desarrollados en la sentencia cuestionada, sin que corresponda a este Tribunal, como emisor del fallo, expedirse en relación con su mérito (conf. Sala I, in re “Frasso, Rafael Héctor contra GCBA sobre Amparo – Otros”, expediente N° 8697/2019- 0, actuación N° 683292/2021, sentencia del 4 de agosto de 2021, entre otros).

**IX.** En síntesis, corresponde denegar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas a la vencida (conf. artículo 28 de la Ley N° 2145; artículos 64 y 65

del CCAyT -t.c.-).

En mérito de las consideraciones vertidas, jurisprudencia y normas citadas, el Tribunal **RESUELVE:** Denegar el recurso de inconstitucionalidad interpuesto, con costas a la vencida (conf. artículo 28 de la Ley N° 2145; artículos 64 y 65 del CCAyT -t.c.-).

Se deja constancia de que la juez Fabiana H. Schafrik no suscribe la presente por hallarse en uso de licencia.

Téngase por cumplido el registro –cfr. artículo 11, Resolución CM N° 42/2017, Anexo I –reemplazado por Resolución CM N° 19/2019–.

Notifíquese por Secretaría a las partes y, oportunamente, devuélvase.



**Poder Judicial**  
Ciudad de Buenos Aires